

「보험업감독업무시행세칙」 개정안 신·구조문대비표

□ 부 칙

현 행	개 정 안
< 신 설 >	<u>부 칙 <제9999호, 2025.xx.xx.></u> <u>제1조(시행일) 이 세칙은 2025년 6월 11일부터 시행한다.</u> <u>제2조(적용례) 제1조에도 불구하고 [별지 26]의 개정서식은 2025년 6월말 기준 업무보고서부터 적용한다.</u>

□ [별지 64] 자본조달 수단 발행 및 상환 신고서

현행				개정안			
[별지 64] 자본조달 수단 발행 및 상환 신고서 (제5-7조의4 관련)				[별지 64] 자본조달 수단 발행 및 상환 신고서 (제5-7조의4 관련)			
1. ~ 11. (생략)				1. ~ 11. (현행과 같음)			
12. 법규상 신종자본증권 발행요건 및 충족여부				12. 법규상 신종자본증권 발행요건 및 충족여부			
구분	요건	신고 내용	요건 충족여부	구분	요건	신고 내용	요건 충족여부
① 형태	비누적적 영구 우선주 또는 채권 형태일 것 ¹⁾			① -----	-----		
② 후순위 특약	기한부후순위채무보다 후순위 특약 조건일 것			② ----- -----	-----		
③ 배당(이자) 지급 정지	발행 보험회사가 「금융산업의 구조개선에관한법률」 제2조 제3호 에서 정하는 부실금융기관으로 지정된 경우 또는 감독규정 제7-17조 내지 제7-19조, 제7-43조에서 정하는 조치를 받은 경우 등 사유가 해소될 때까지 배당(이자)지급이 정지되는 조건일 것			③ ----- ----- 제2호 -----	-----		
④ 배당(이자) 지급기준	배당(이자) 지급기준은 신종자본 증권 발행당시에 확정되어 있어야 하고, 배당률(이자율)이 보험회사 의 신용상태에 따라 결정되지 않아 야 하며, 배당(이자) 지급기준의 상향조정은 발행일부터 10년이 경과한 후 1회에 한하여 가능하고 그 범위는 1%포인트 또는 최초 신 용가산금리(당해 신종자본증권의 배당 지급기준과 국고채, 미국채 무성채권 등 시장의 지표가 되는 금 리와의 차이)의 50% 이내일 것			④ ----- -----	-----		
⑤ 배당 시기, 규모의 결정권	보험회사는 배당시기와 배당규모의 결정권을 가질 것			⑤ ----- -----	-----		
⑥ 상환조건	발행 후 5년 이내에 상환되지 아 니하며, 동 기간 경과 후 상환하는 경우에도 발행당시 정해진 상환권에 근거하여 상환하되 상환여부는 발행 보험회사의 판단에 의하여야 하고 신종자본증권 보유자의 의사에 의한 상환이 허용되지 아니할 것 ²⁾			⑥ ----- -----	-----		
13. (생략)				13. (현행과 같음)			
14. (조기상환시 작성) 후순위채무 등 상환후 감 독규정상 지급여력비율 <u>150%</u> 미만시 조기상환 요건				14. ----- ----- <u>130%</u> ----- ---			

현행				개정안																											
구분	요건	신고내용	요건 충족여부 자체평가	구분	요건	신고내용	요건 충족여부 자체평가																								
① 지급 여력비율	100% 이상	- 현재 지급여력비율 : - 상환후 지급여력비율 :		① --- -----	-----	- ----- : - ----- :																									
② 조달 자금	자본적 성격이 강한 자본조달*	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>상환대상</th> <th>신규발행</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>만기</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>금리</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>금액</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> * 발행 및 상환시점 기준		상환대상	신규발행	만기			금리			금액				② --- -----	양질 또는 동질의 자본이면서 보험 회사의 수익력 등을 감안할 때, 충분히 부담*	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-----</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> * -----				-----			-----			-----			
	상환대상	신규발행																													
만기																															
금리																															
금액																															

③ 조기 상환조건	감독원장의 사전 승인시 임의상환 가능조항 명시 또는 당사자간 합의			③ --- ----- -----																											
④ 금리 조건	상환대상 후순위 채무의 금리조건 이 현저히 불리			<삭 제> <삭 제>																											
* 조기상환대상인 후순위채무의 잔존만기보다 원만기가 길고, 금리 등 자금조달 조건 등이 유리할 경우 자본적 성격이 강한 자금조달수단으로 간주				* 대체발행하는 자본조달 수단의 만기와 금액은 조기상환 예정인 자본조달 수단의 잔존만기보다 길고, 상환예정액 이상																											
15. ~ 16-2. (생략)				15. ~ 16-2. (현행과 같음)																											
17. 보험업법상 발행한도 준수				17. -----																											
* 시행령 제58조의2제3항에 따라 사채의 발행한도는 직전분기말 현재 자기자본의 범위 내로 제한				* ----- 제58조의2제2항 ----- -----																											
직전분기 말 자기자본 * (a)	현재 발행잔액			금번 발행액		합계 (d=b+c)	자기자본 대비 비중 (=d/a)																								
	후순 위채 무	신중 자본 증권	기타 **	합계 (b)	자본조달 수단명 기재(c)																										
* 감독규정 제1-4조에 따른 자기자본 ** 감독규정 제7-9조 제2호에 따라 발행하는 환매조건부채권 매도 중 사채 발행한도에 포함되는 금액 등																															
18. ~ 20. (생략)				18. ~ 20. (현행과 같음)																											

□ [별지 26] 업무보고서

현행	개정안
[별지 26] 업무보고서 1. 생명보험 업무보고서 <u>보고서목록</u> <u>운용자산이익률 [AH045]</u> <u>위험평가 계량평가항목 총괄 [AH281]</u> 2. 손해보험 업무보고서 <u>보고서목록</u> <u>운용자산이익률 [AI045]</u> <u>위험평가 계량평가항목 총괄 [AI281]</u>	[별지 26] 업무보고서 1. 생명보험 업무보고서 <u>보고서목록</u> <u>운용자산이익률 [AH045]</u> <u>위험평가 계량평가항목 총괄 [AH281]</u> ☞ 세부 내용은 '별첨1' 참고 2. 손해보험 업무보고서 <u>보고서목록</u> <u>운영자산이익률 [AI045]</u> <u>위험평가 계량평가항목 총괄 [AI281]</u> ☞ 세부 내용은 '별첨1' 참고